

1507378-36.2020.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... criminais, inclusive pela prática de tráfico de drogas. Tem sete filhos. Não fugiu diante da chegada dos policiais. Os policiais não tocaram a campainhas, pois já entraram direto na residência. O telefone celular foi localizado nas mãos do réu.

A negativa do réu não encontrou respaldo nas demais provas.

Isto porque, em juízo, a vítima Everton Luis Florencio confirmou o teor da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

FORO DE ARAÇATUBA

1ª VARA CRIMINAL

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, ., Santo Antônio - CEP 16015-600,

Fone: (18) 2102-9528, Araçatuba-SP - E-mail: aracetuba1cr@tjst. ius.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507378-36.2020.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507378-36.2020.8.26.0032

Réu:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA VALENTIM

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

Vistos.

THIAGO HENRIQUE DA SILVA VALENTIM, qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, conforme consta da inicial acusatória, no dia 09 de setembro de 2020, entre 17h e 18h, na Rua Amazonas, 949, nesta cidade, subtraiu para si um aparelho celular iPhone 7 dourado 32G, avaliado em R\$ 2.200,00 (fls. 21), pertencentes a Everton Luís Florêncio.

A inicial acusatória narra que:

"Como se apurou, na data dos fatos, a vítima deixou seu aparelho de telefonia celular no interior de seu veículo, que estava estacionado no endereço acima mencionado.

THIAGO passou pelo local e, aproveitando-se da circunstância de que o automóvel não estava com as portas travadas, subtraiu o iPhone do interior do veículo.

No dia seguinte, o aparelho de telefonia celular foi rastreado e apreendido em poder de THIAGO.

Na delegacia de polícia (fls. 08), THIAGO confirmou que estava na posse do aparelho de telefonia celular da vítima desde a tarde do dia do furto."

A denúncia foi oferecida (fls. 76/78) e recebida (fls. 79), tendo o réu sido citado (fls. 126) e apresentado resposta à acusação (fls. 130/131).

Em sede de instrução, foram colhidas as declarações da vítima e o depoimento de uma

testemunha arrolada pelas partes (fls. 175), sobrevivendo interrogatório do acusado (fls. 176).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor postulou a absolvição do réu, por atipicidade da conduta. Em caso de não ser esse o entendimento, requereu a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 169, inciso II, do Código Penal, com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com a reincidência, bem como a definição de regime inicial aberto (fls. 180/192).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Isto porque, foram comprovadas a materialidade do crime, a autoria e o dolo.

O boletim de ocorrência de fls. 04/05, o auto de exibição e apreensão de fls. 07 e o auto de entrega de fls. 06 demonstram a materialidade do crime de furto.

A autoria também ficou provada.

Em juízo, o réu negou a prática do crime, dizendo que, na data dos fatos, estava indo trabalhar no momento em que localizou o telefone celular da vítima no chão, encostado na guia de sarjeta. Pegou o aparelho, colocou em seu bolso e foi embora. Posteriormente, após trabalhar, foi para sua residência e colocou o celular para carregar. Momentos depois, o aparelho começou a "apitar" e, passados dez minutos, a polícia militar foi até a residência do réu. A polícia militar entrou na residência do réu e pegou o aparelho. Não havia veículo estacionado no local em que o aparelho estava. Foi conduzido à Delegacia de Polícia. Não tirou o chip do telefone celular. Não tinha a intenção de ficar com o celular. Colocou para carregar para ver se localizava algum contato para devolver o aparelho, mas não teve tempo para fazer a devolução. Já respondeu a outros processos criminais, inclusive pela prática de tráfico de drogas. Tem sete filhos. Não fugiu diante da chegada dos policiais. Os policiais não tocaram a campainha, pois já entraram direto na residência. O telefone celular foi localizado nas mãos do réu.

A negativa do réu não encontrou respaldo nas demais provas.

Isto porque, em juízo, a vítima Everton Luis Florencio confirmou o teor da denúncia. Relatou que estacionou seu veículo em frente à residência de sua mãe, deixando as portas e vidros do veículo fechados, sem, contudo, travá-lo. Entrou rapidamente na residência de sua mãe. Depois, foi para a sua residência e lá chegando deu falta do aparelho celular. Não conseguiu localizar o telefone e passou a rastreá-lo. Posteriormente, soube que seu aparelho celular havia sido localizado, pois sua esposa foi, juntamente com os policiais, a procura do aparelho, com base na localização apontada pelo rastreador. O aparelho estava em uma residência próxima ao local em que o furto ocorreu. A localização do aparelho ocorreu no dia seguinte ao furto. Não conhecia o indivíduo com quem o aparelho estava. O celular não caiu no chão, estando dentro do veículo da vítima. O chip do aparelho não chegou a ser trocado.

A testemunha Fabiana Fukase Florencio, também ouvida em juízo, contou que é esposa da vítima e, na data dos fatos, seu marido relatou que seu aparelho celular havia sido furtado. Seu marido relatou que estacionou seu veículo em frente à residência de sua genitora e foi falar com ela. Posteriormente, ao retornar, a vítima teria percebido o sumiço de seu aparelho celular. Iniciaram tentativas para localizar o aparelho através de rastreador, sem sucesso, pois o celular estava desligado. No dia seguinte, o aparelho foi ligado, sendo possível rastreá-lo. A testemunha acionou a polícia e passou a buscar o aparelho. O aparelho foi localizada pela polícia. Os policiais noticiaram que o réu (que residia no local onde o aparelho estava) já era conhecido nos meios policiais. Ao visualizar os policiais, o réu saiu correndo pelos fundos da residência e jogou o aparelho em cima do telhado. O réu havia mudado a "capinha" do aparelho e trocado o chip do aparelho. Não conhecia o réu. A sogra da testemunha conhecia o réu. Foi informada pelos policiais que o réu alegou que havia achado o aparelho jogado na rua, fato que não era verdade,

pois o celular estava dentro do veículo da vítima.

Dessa forma, considerando as provas produzidas, em que pese a negativa do réu, restou demonstrado que ele subtraiu para si o aparelho celular pertencente à vítima Everton Luis Florencio.

Em juízo a vítima contou que seu aparelho celular não caiu na via pública, estando dentro de seu veículo no momento em que sumiu.

Importante destacar que o acusado apresentou versões divergentes na Delegacia de Polícia e em juízo.

Conforme termo de interrogatório de fls. 08, na Delegacia de Polícia o acusado afirmou que, ao visualizar os policiais, colocou o aparelho celular da vítima "na vigota da cozinha" e tentou escondê-lo, pois ficou com medo. Afirmou, ainda, que o chip do aparelho da vítima havia sido retirado por seu filho.

Já em juízo o réu relatou que o aparelho celular foi retirado de suas mãos pelos policiais. Relatou, ainda, que o chip não foi retirado do aparelho celular da vítima. Tais contradições demonstram que o acusado não disse a verdade.

Além disso, a testemunha Fabiana, ouvida em juízo, contou que, no dia seguintes ao furto conseguiu rastrear o aparelho celular furtado, sendo indicada a residência do réu como sendo o local onde o referido aparelho estava.

Assim que avistou os policiais, o réu dispensou o aparelho celular, jogando-o no telhado de sua residência e tentou empreender fuga. Tais atitudes demonstram que o réu sabia da origem ilícita do bem e da ilicitude de sua conduta.

Dessa forma, não é caso de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no artigo 169, do Código Penal (crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza), sendo, portanto, a condenação do réu pela prática do crime de furto medida de que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento às regras do artigo 59, do Código Penal, fixo pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente (fls. 56/58 – autos nº 3007510-63.2013.8.26.0032 – crime tráfico de drogas), motivo pelo qual majoro a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou causas de diminuição de pena. Sopesando a reincidência e a quantidade da pena, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu THIAGO HENRIQUE DA SILVA VALENTIM, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal cada dia-multa.

Com base no artigo 44, § 3º, do Código Penal, considerando que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que a condenação que gera reincidência envolve fato ocorrido no ano de 2013, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, na forma a ser disciplinada pela Vara das Execuções Penais; e mais uma pena de multa, consistente em 10 dias-multa, cada dia-multa fixado no mínimo legal.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, anotando-se que é beneficiário da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Araçatuba, 12 de dezembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA